PAUTAS PARA LA ACTUACIÓN POLICIAL

EN EL ÁMBITO DE COMISARÍAS

EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, FAMILIAR, VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES (NNoA), Y DIVERSIDADES.

SUPERINTENDENCIA DE POLÍTICAS DE GÉNERO

FBA FUERZA BUENOS AIRES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

MINISTERIO DE SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

generoyddhh@mseg.gba.gov.ar

SUPERINTENDENCIA DE POLÍTICAS DE GÉNERO

(0221) 429-3114

pdgenero@mseg.gba.gov.ar

I. CENTRALIDAD DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO, DIVERSIDADES Y NIÑEZ

Transversalizar las perspectivas de género, diversidades y niñez a toda la institución policial es una prioridad de la política implementada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Esto significa que, **todo el personal de las policías de la Provincia de Buenos Aires, sin importar jerarquía, subescalafón o especialidad, debe incorporar pautas básicas de actuación con perspectiva de género, niñez y diversidades,** con conocimientos teóricos y prácticos respecto a las desigualdades sociales, culturales y económicas entre varones y mujeres; y las características propias de la niñez, que impone la necesidad de un abordaje especializado.

En este sentido, el personal debe adquirir y desarrollar competencias profesionales acordes con los marcos normativos vigentes y los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes, para garantizar el acceso a igualdad de condiciones y la protección de los derechos de estas poblaciones.

Transversalizar implica:

- Coordinar intra e interinstitucionalmente políticas de prevención, acción y abordaje integral a víctimas;
- Capacitar al personal policial;
- Diseñar e implementar protocolos de actuación, seguimiento de resultados y actualizaciones;
- Articular acciones en la aplicación e implementación de protocolos y estándares comunes en la actuación policial, en lo referido a estas temáticas.

La Dirección Provincial de Políticas de Género y la Superintendencia de Políticas de género trabajan en conjunto para lograr este objetivo.

El abordaje de la violencia de género y familiar, y la protección de niños, niñas y adolescentes, no es una competencia exclusiva de las Comisarías de la Mujer y la Familia (CMyF), sino una **obligación de todas las dependencias policiales.**

II. SUPERINTENDENCIA DE POLÍTICAS DE GÉNERO

La Superintendencia de Políticas de Género cuenta con 20 Divisiones Coordinaciones Zonales de Políticas de Género en toda la provincia.

Misión: tomar razón de los hechos de la temática que acontezcan bajo su ámbito de intervención, mediante la articulación continua y coordinada con las Estaciones de Policías Departamentales de Seguridad y Jefaturas de Policía de Seguridad Comunal.

Para garantizar la eficacia en el abordaje, es necesario crear un ambiente de mutua colaboración, reciprocidad y cooperación entre las distintas áreas y dependencias que abordan la temática, como también entre los diferentes efectores que intervienen en un suceso violento.

III. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE DENUNCIA

OBLIGATORIEDAD: *"Cuando la denuncia sea efectuada en Comisaría,* ***deberá ser recepcionada en forma obligatoria, constituya o no delito el hecho denunciado****, y remitida en forma inmediata a la autoridad judicial competente del artículo 6° de la Ley N° 12569, con copia a la Comisaría de la Mujer Zonal y/o al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, según corresponda, para el seguimiento del caso"* (Art. 6° Dcto. Reglamentario 2875/05 de la Ley 12.569).

La denuncia puede ser verbal o escrita (Art. 3 Ley 12.569), y no se requiere asistencia letrada obligatoria.

Las **Comisarías de la Mujer y la Familia**, cuentan con **personal especializado** en la atención de víctimas de violencia, y profesionales que de manera interdisciplinaria abordan la temática. Sin perjuicio de la especialidad de las CMyF, **la denuncia debe recepcionarse en cualquier Dependencia Policial.**

Los Equipos Interdisciplinarios son un espacio institucional de contención, concientización, cuidado y abordaje integral, donde se planifican las estrategias de intervención adecuadas según cada caso. Se encuentra conformado por Abogados/as, Lic. en Psicología y Lic. en Trabajo Social.

ACOMPAÑANTE: En cualquier instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante, siempre que quien padece violencia lo solicite y con el único objeto de

preservar la salud física y psicológica de la misma. (Art. 6 ter ley N° 12.569)

¿Cómo proceder si la víctima no realiza la denuncia?

Se debe **intervenir de oficio** en los supuestos contemplados el Art. 4 y 4 bis de la Ley 12.569 y Art. 18 de la Ley 26.485

¿Quiénes pueden denunciar?

Toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia familiar.

La Ley 26.485 en su art.24 establece quiénes pueden efectuar la denuncia:

a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;

b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla;

d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.

Cuando el denunciante sea responsable del NNoA, NO será necesaria la presencia del niño/a o adolescente.

IV. INTERVENCIÓN

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

1. Si hay niños, niñas o adolescentes.

2. Posesión o acceso a armas de fuego.

3. Amenazas de represalias o de muerte.

4. Agravamiento de las formas físicas utilizadas.

5. Si el agresor tiene conocimiento de artes marciales y/o entrenamiento físico de defensa y ataque.

6. Antecedentes de conductas delictivas del presunto agresor.

7. Abuso de alcohol/drogas.

8. Estado de crisis emocional.

9. Si la víctima atraviesa pérdida de red de apoyo o vivienda.

10. Si el agresor pertenece a una fuerza de seguridad.

11. Incremento en la frecuencia de los episodios de violencia.

12. Incumplimiento de medidas cautelares.

a) VIOLENCIA DE GÉNERO (LEY 26.485) O FAMILIAR (LEY 12.569):

- Receptar obligatoriamente la denuncia, **adoptando una escucha activa y empática,** dando lugar a la producción de un **relato espontáneo**, cumplimentando el formulario correspondiente **evitando el interrogatorio**, y procurando la **intervención de personal especializado** en la temática.

- Realizar un relato de los hechos de manera clara, precisa y detallada, indicando circunstancias de modo, tiempo y lugar; antecedentes mediatos e inmediatos; dinámica de la agresión; instrumentos o medios utilizados; delimitar el vínculo que une a la víctima con el/la victimario/a.

- Siempre se informará a la víctima y/o denunciante sobre la existencia y funcionamiento de los **Equipos de Profesionales especializados** en la materia.

Prohibición de Mediación: Evitar el contacto de la víctima con el/la presunto/a agresor/a; realizando entrevistas por separado.

Art. 28 Ley 26.485: "quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación".

Formularios para la toma de denuncias

- **Hecho de violencia familiar:** formulario dispuesto en el Art. 18 del Dcto. Reglamentario 2875/05 *(formulario a continuación).*

- **Denuncia penal:** utilización del Sistema Integral de Denuncias (SID) *(formulario a continuación).*

FORMULARIO PARA DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
(LEY 12.569)

DEPENDENCIA/ORGANO ACTUANTE: Fecha: Hora:

JUZGADO DE PAZ/FAMILIA AL QUE SE DARÁ INTERVENCIÓN:

DENUNCIA PENAL: SI NO **U.F.I. n°:**

Juzgado de Garantías Interviniente: Localidad:

Causa nro.: Fecha:

INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS NNyA: SI NO

I .– DENUNCIANTE: (completar cuando el/la denunciante sea diferente a la víctima)

APELLIDO: NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: EXHIBE: SI NO NO TIENE

NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO:

VINCULO CON LA VICTIMA:

REPRESENTA INSTITUCIÓN: SI NO CUAL? CARGO:

DOMICILIO HABITUAL: Calle: n° Piso/Depto

Barrio Localidad Partido

TELEFONOS: **PIDE RESERVA DE IDENTIDAD?** SI NO

II.- VICTIMA:

APELLIDO: NOMBRE:

APELLIDO MATERNO: APODO:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD: ESTADO CIVIL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: EXHIBE: SI NO NO TIENE

SEXO/GENERO:

OCUPACION: SI NO CUAL?

TRABAJO INFORMAL? SI NO CUAL? AMA DE CASA: SI NO

INGRESOS PROPIOS?: SI NO

NIVEL EDUCATIVO: Analfabeto/a: SI NO

a) Primaria: incompleta / completa b) Secundaria: incompleta / completa

c)Terciaria/universitaria: incompleta / completa

COBERTURA DE SALUD: a) Obra Social/ Mutual b) Prepaga c) Sistema Público

ES ADHERENTE O TITULAR? adherente titular

BENEFICIO O PLAN SOCIAL: SI NO

DOMICILIO HABITUAL: (en caso de domicilio de difícil acceso o identificación, adjuntar croquis con referencias)

Calle: n° Piso/Depto.

Barrio Localidad Partido

DOMICILIO TRANSITORIO/DE RESGUARDO: (el que actualmente ocupa y donde podrá encontrárselo/la ante posibles notificaciones; en caso de difícil acceso o identificación, adjuntar croquis con referencias)

TELEFONO PARTICULAR: TELEFONO CELULAR:

HORARIO EN QUE PUEDE SER CONTACTADA/O:

TELEFONO Y DIRECCION DE UNA PERSONA DE REFERENCIA:

EL DENUNCIADO ES SU:

a) Esposo/a d) Ex Pareja conviviente g) Padre/Madre j) Otro (especificar)

b) Ex esposo/a e) Novio/a h) Hijo/a

c) Pareja conviviente f) Ex novio/a i) Hermano/a _____

CONVIVE ACTUALMENTE CON EL AGRESOR? SI NO

VIVIENDA a) Propia b) Del agresor c) De ambos d) Alquilada e) Prestada/cedida f) Tenencia precaria

¿COMPARTE ESA VIVIENDA CON OTRO GRUPO FAMILIAR? S I NO

III.-DENUNCIADO/A:

APELLIDO: NOMBRE:

APELLIDO MATERNO:

APODO:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°:

SEXO/GENERO:

OCUPACION: SI NO CUAL?

INGRESOS PROPIOS: SI NO

COBERTURA DE SALUD: a) Obra Social/ Mutual b) Prepaga c) Sistema Público

PERTENECE O PERTENECIO A FUERZAS ARMADAS/SEGURIDAD O POLICIAL?: SI NO

CUAL?

DOMICILIO HABITUAL: (en caso de domicilio de difícil acceso o identificación, adjuntar croquis con referencia)

Calle: n° Piso/Dpto.

Barrio Localidad Partido

DOMICILIO DE TRABAJO: Calle: n° Piso/Dpto.

Barrio Localidad Partido

TELEFONO PARTICULAR/CELULAR/ LABORAL:

IV- RELATO DE LOS HECHOS: (en caso de efectuar además denuncia penal, solamente adjuntar copia de la misma)

(en caso de alcanzar la cantidad máxima de caracteres, continuar en la página siguiente)

V.-COMPOSICION DEL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE:

NOMBRE Y APELLIDO	EDAD	SEXO/GENERO	VINCULO	Es discapacitado /a?	Es víctima directa de de los actos de violencia?	Es testigo los actos de violencia?

Hijos/as no convivientes? SI NO Edades: Conviven alternadamente con Ud.? SI NO

VI.-DATOS DE INTERES

a) Tipo de violencia (marcar una o más opciones): a) Física c) Económica/Patrimonial b) Psicológica/Emocional d) Sexual/Reproductiva

b) Frecuencia de los actos de violencia:
a) Primera vez d) Una vez por mes
b) Todos los días e) Una vez por año
c) Todas las semanas

c) Aumentó la frecuencia de los actos de violencia en los últimos 2 meses? SI NO NO SABE

d) La víctima está embarazada? SI NO NO SABE

e) La víctima es discapacitada? SI NO NO SABE

f) La víctima ha recibido asistencia médica a causa de la violencia? SI NO NO SABE

g) El agresor tiene antecedentes penales o causas penales en trámite? SI NO NO SABE

h) El agresor consume abusivamente alcohol? SI NO NO SABE

i) El agresor consume sustancias adictivas? SI NO NO SABE

j) El agresor se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y/o tiene diagnosticada alguna enfermedad mental? SI NO NO SABE

k) El agresor tiene antecedentes de actos de violencia o amenazas hacia otras personas? SI NO NO SABE

l) El agresor tiene armas de fuego? SI NO NO SABE

m) El agresor utilizó armas intimidatoriamente? SI NO NO SABE

n) El agresor amenazó a la victima de muerte o de lesionarla gravemente? SI NO NO SABE

ñ) El agresor ha intentado/amenazado con suicidarse? SI NO NO SABE

o) El agresor es jugador/a compulsivo? SI NO NO SABE

VII.- DENUNCIAS ANTERIORES:

Efectuada ante: Fecha:

Juzgado interviniente: a) Paz b)Familia c) Civil y Comercial d)Penal

Otros procesos en trámite que lo/a vincula al denunciado/a: SI NO

CUALES?

Se dictó alguna medida de protección y/o asistencial? SI NO

CUAL?

VIII.- OTROS DATOS DE INTERES:

1) Testigos de los hechos: SI NO
Nombre y apellido:
Domicilio:

2) Tiene abogado/a? SI NO
Apellido y nombre:

3) Adjunta informe de equipo interdisciplinario de Comisaría de la Mujer y la Familia? SI NO
De otros organismos? SI NO

IX.-MEDIDAS SOLICITADAS:

a) Exclusión del hogar: SI NO

b) Prohibición de acceso/acercamiento al hogar y lugares de trabajo, estudio y esparcimiento: SI NO

b.1) Perímetro de exclusión: SI NO

c) Reintegro de la víctima al hogar: SI NO

d) Restitución de los efectos personales de la víctima: SI NO

e) Asistencia legal, médica y/o psicológica: SI NO

f) Guarda provisoria (víctimas vulnerables): SI NO

g) Alimentos, custodia provisoria y régimen de comunicación: SI NO

h) Secuestro de armas, prohibición de comprar o tener armas: SI NO

i) Cese de los actos de perturbación o intimidación directa o indirecta: SI NO

j) Otras: SI NO
Cuáles?

Se hace entrega de material informativo al/la denunciante y se lo/a notifica que la presente denuncia será remitida al Juzgado de donde continuará su trámite, quien lee integramente la presente, firmando a continuación.

Firma denunciante

Firma funcionario/a

La falta de alguno de los datos previstos en este formulario no impedirá la toma de la denuncia y/o la tramitación de la misma.

Ministerio de Seguridad — Buenos Aires Provincia

Aquí debe ir el adhesivo con código de barra identificador

N° de Formulario:

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso 1 - Declaración Testimonial
Personas intervinientes

Folio

DENUNCIANTE (es obligatorio) ◯ | Persona de confianza ◯ (si la persona tiene una deficiencia que le impida ver o no sabe leer) | Denunciado ◯ | Testigo del hecho ◯ | Víctima ◯ | Representante ◯

DATOS

Impedimento para firmar ► Menor (-16) ◯ o NO puede firmar ◯

¿Es extranjero? SI ◯ No ◯ País de origen

¿Presenció el delito? SI ◯ No ◯ | ¿Es víctima? ► SI ◯ No ◯

Tipo de documento: | Número de Documento:

Género ► Femenino ◯ Masculino ◯

Apellido

Nombre / s

Provincia de nacimiento: Partido: Ciudad:

Nacido: dd/mm/aaaa Estado civil:

Profesión: Lee: SI ◯ No ◯ Escribe: SI ◯ No ◯

Apellido/s Padre: Nombre/s Padre:

Apellido/s Madre: Nombre/s Madre:

DOMICILIO (Información de carácter reservado)

País Provincia

Partido: Localidad

Calle:

Altura: Entre:

Descripción:

El denunciante optará la vía de notificación (Marque la vía de comunicación elegida)

☐ Teléfono: ☐ Teléfono móvil:

☐ E-mail:

Interés o parentesco con las partes *(Solo en caso denunciado)*

(Solo en caso denunciante)
Deja constancia de la manifestación respecto a si insta o no insta la acción
Para delitos de acción pública dependiente de instancia privada
SI ◯ No ◯

Campos obligatorios ☐ Campos no obligatorios ☐

Ministerio de Seguridad — Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso 2 - Declaración Testimonial
Fecha, lugar y calificación legal

Folio

FUNCIONARIO

Jerarquía: Legajo: Fecha: / / Hora:

Funcionario Policial: Dependencia:

FECHA Y HORA DEL HECHO

◌ Se desconoce la fecha del hecho

Fecha Inicio: dd/mm/aaaa / / Hora de inicio: hh/mm

Fecha de Finalización: dd/mm/aaaa / / Hora Fin: hh/mm

LUGAR DEL HECHO

◌ Ubicación exacta ◌ Ubicación estimada

Partido: Localidad:

Calle: Entre: Altura:

Descripción:

◌ Ubicación exacta ◌ Ubicación estimada

Partido: Localidad:

Calle: Entre: Altura:

Descripción:

CALIFICACIÓN LEGAL DEL HECHO

Delito: Consumado: SI ◯ No ◯

Delito: Consumado: SI ◯ No ◯

AUTOMOTOR *Vínculo Ej: Secuestrado hallado sustraído involucrado*

Dominio Marca Modelo

Color Vínculo

ARMAS *Vínculo Ej: Secuestrado hallado sustraído involucrado*

Tipo Marca Modelo

Calibre Vínculo

N° de Serie

ELEMENTOS *Ej: dinero documentación electrodomésticos equipamiento informático herramientas ropas vestimenta otros*

Tipo Cantidad Tipo Cantidad

Tipo Cantidad Tipo Cantidad

Campos obligatorios ☐ Campos no obligatorios ☐

Ministerio de Seguridad

Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso 3 - Declaración Testimonial

Relato del hecho

Folio

RELATO DEL HECHO

Ministerio de Seguridad

Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Folio

Ministerio de Seguridad — Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso 4 - Declaración Testimonial

Datos probatorios

Folio

DATOS PROBATORIOS

¿Aporta documentación en este acto?

¿Aporta efectos en este acto?

Ministerio de Seguridad — Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso 5 - Declaración Testimonial

Firmas y marco legal

Folio

Código Penal de la Nación Argentina

ARTÍCULO 245. - Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

ARTICULO 275. - Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.
Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.
En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

ARTICULO 276. - La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.
El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires

ARTICULO 240.- Formas de declaración.- Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido de las penas de falso testimonio o de otro conexo.
Se interrogará separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado, edad, profesión, domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las partes, y de cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.
Después se le interrogará sobre el hecho de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101.
Para cada declaración se labrará acta.

ARTICULO 285.- Facultad de denunciar.- Toda persona que se considere lesionada por un delito perseguible de oficio o que, sin pretenderse lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al Juez, o al Ministerio Público Fiscal o a la Policía.
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instar, conforme a lo establecido por el Código Penal, debiendo observarse, en su caso, lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7 de este Código.
Se requerirá a la víctima de todo delito de acción pública dependiente de instancia privada o a su representante legal, que manifiesten si instarán o no la acción.
Se considerará hábil para denunciar al menor imputable.

ARTICULO 289.- Copia o certificación.- Hecha la denuncia se expedirá al denunciante, si lo solicitara, copia de ella o certificación en que conste: fecha de su presentación, el hecho denunciado, el nombre del denunciante y denunciado, los comprobantes que se hubieran presentado y las circunstancias que se consideraren de utilidad.-

ARTICULO 290.- (Texto según Ley 13260) Denuncia ante el Juez: La disposición del Fiscal que desestime la denuncia será revisable conforme al artículo 83, inciso 8) de este Código.

ARTICULO 294.- (Texto según Ley 13943) Atribuciones. Los funcionarios de policía tendrán las siguientes atribuciones:
1. Recibir denuncias.
7. Interrogar a los testigos, a quienes se les tomará juramento.

☐ *El denunciante recibe copia de los artículos 83 a 88 (CPPBA) referentes a los derechos y facultades de la víctima*

Firma del denunciante: _____

Firma del Funcionario /a _____

Jerarquía: _____

Legajo: _____

La información es de carácter reservado, solo podrá acceder a ella el Ministerio Público Fiscal, Policía y el Juez de Garantías

Ministerio de Seguridad — Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso1 - Anexo para denunciado/sospechoso

Folio

I. COLOR DE CABELLO:
- ○ - Cano
- ○ - Entrecano
- ○ - Rubio
- ○ - Negro
- ○ - Pelirrojo
- ○ - Tinturado
- ○ - Sin Cabell o
- ○ - Castaño Claro
- ○ - Castaño Oscuro
- ○ - Sin Información

II. TONO DE PIEL:
- ○ - Albino
- ○ - Blanco
- ○ - Amarillo
- ○ - Moreno Claro
- ○ - Moreno
- ○ - Moreno Oscuro
- ○ - Negro
- ○ - Otro
- ○ - Desconocido
- ○ - Sin Información

III. COLOR DE OJOS:
- ○ - Castaño claro.
- ○ - Castaño oscuro.
- ○ - Azules.
- ○ - Verdes.
- ○ - Grises.
- ○ - Negros
- ○ - Sin Información

IV. ESTATURA: [ ][ ][ ] expresada en cm y con tres dígitos.

V. SEÑALES PARTICULARES:

Cicatriz [ ] Tatuajes [ ]

¿Dónde?	¿Qué?	¿Dónde?	¿Qué?
○ - Cara		○ - Cara	
○ - Cuello		○ - Cuello	
○ - Hombros		○ - Hombros	
○ - Brazo		○ - Brazo	
○ - Antebrazo		○ - Antebrazo	
○ - Mano		○ - Mano	
○ - Pecho		○ - Pecho	
○ - Espalda		○ - Espalda	
○ - Piernas		○ - Piernas	
○ - Pies		○ - Pies	
○ - Otro		○ - Otro	
○ - Sin informar		○ - Sin Informar	

VI. Perforaciones:
- ○ - No posee
- ○ - Cejas
- ○ - Nariz
- ○ - Labios
- ○ - Lengua
- ○ - Orejas
- ○ - Otro
- ○ - Sin Información

Observaciones:

Ministerio de Seguridad — Buenos Aires Provincia

FORMULARIO DE DECLARACIÓN *Se utilizará este formulario en caso que NO este en funcionamiento el Sistema Electrónico.*

Paso1 - Anexo para víctima

Folio

DERECHOS Y FACULTADES DE LA VICTIMA
(Acorde Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires)

Artículo 83.- Derechos y facultades
Se garantizar a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y facultades:
1.- A recibir un trato digno y respetuoso;
2.- A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación;
3.- A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate;
4.- A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento;
5.- A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código;
6.- A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada;
7.- A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código;
8.- A procurar la revisión, ante el Fiscal de Cámara Departamental, de la desestimación de la denuncia o el archivo;
9.- A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Agente Fiscal interviniente.
En los procedimientos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y victimario haga presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el Juez de Garantías podrá disponer como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivará fundadamente la adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento.

Artículo 84.- Víctima colectiva o difusa.- Cuando la investigación se refiera a delitos que afectasen intereses colectivos o difusos, las personas jurídicas cuyo objeto sea la protección del bien tutelado en la figura penal, o en su defecto, cualquier ciudadano, tendrán la legitimación a la que se hace referencia en el presente capítulo.

Artículo 85.- Asistencia genérica y técnica.- Desde los primeros momentos de su intervención, la Policía y el Ministerio Publico Fiscal suministrar n a quien alegue verosímilmente su calidad de víctima, la información que posibilite su derecho a ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a la Víctima, aun sin asumir el carácter de particular damnificado o actor civil.
Para el ejercicio de los derechos que se le acuerdan a quien alega su condición de víctima, no ser obligatorio el patrocinio letrado.
Si no contara con medios suficientes para contratar un abogado a fin de constituirse en particular damnificado, el Centro de Asistencia a la Víctima se lo proveer gratuitamente, a fin de que acceda legítimamente al procedimiento judicial.

Artículo 86.- Situación de la víctima.- Lo atinente a la situación de la víctima y en especial la reparación voluntaria del daño, el arrepentimiento activo de quien aparezca como autor, la solución o morigeración del conflicto originario o la conciliación entre sus protagonistas, ser tenido en cuenta en oportunidad de:
1.- Ser ejercida la acción penal.
2.- Seleccionar la coerción personal.
3.- Individualizar la pena en la sentencia.
4.- Modificar, en su medida o en su forma de cumplimiento, la pena en la etapa de ejecución.

Artículo 87.- Acuerdos patrimoniales.- Todos los acuerdos dirigidos al más rápido resarcimiento del perjuicio por la víctima o damnificado, deben ser puestos en conocimiento de los órganos intervinientes a los fines que corresponda.

Artículo 88.- Comunicación.- Todos los derechos y facultades reconocidos en este capítulo deben ser comunicados por el órgano interviniente a la víctima, desde el momento mismo del inicio de la investigación y en la primera diligencia procesal que con ella se efectúe.
En tal oportunidad se le hará entrega de una copia de los artículos 83 a 88 de este Código.
Asimismo se le comunicarán las facultades y derechos que puede ejercer contra los responsables civiles del hecho, contra el asegurador del imputado si lo hubiere y la facultad que tiene de constituirse en actor civil o particular damnificado. (Artículos 12, 65 y 77 C.P.P.).-

Firma y aclaración Denunciante | Sello medalla | Firma y aclaración Funcionario policial

b) PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES (LEY 13.298):

- Se priorizará una **escucha activa, comprensiva, empática, sensible y abierta; evitando la realización de juicios críticos de valor y la reiteración de lo sucedido** a otras personas; salvo que sea estrictamente necesario para la intervención.

- Se prestará la máxima atención al relato, sin postergar y/o interrumpir sus dichos, debiéndose **obtener exclusivamente los datos mínimos indispensables**; haciéndose constar de manera textual las palabras utilizadas por el/la NNy/oA en la confección del acta respectiva, **evitando el interrogatorio.**

- Abuso sexual o delitos art. 119, 120 y 130 CP hacia NNy/oA: **se intervendrá de oficio** (Art. 72 CP), conforme a los artículos 102 bis y 102 ter del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires labrando el acta pertinente.

SIEMPRE SE DEBE DAR INMEDIATA INTERVENCIÓN AL SERVICIO LOCAL/ZONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, ANTE UN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NNoA TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY 13.298 (Art. 37).

El encuadre normativo vigente respecto a la protección integral de la niñez, orienta a realizar la labor con profesionalismo, comprendiendo que toda vez que se proceda a intervenir con NNoA, se deberá:

- extremar las medidas de resguardo y contención;
- proteger en todo momento su vida, su integridad física y mental, su dignidad y

- sus derechos, en concordancia con la normativa nacional e internacional;
- evitar la revictimización, esto es: no sumarle más daños a partir de la intervención.
- priorizar la efectiva coordinación con los organismos judiciales y proteccionales competentes.

En este sentido, es importante recordar que ante un procedimiento con NNoA en los términos de la Ley 13.634:

- Se debe solicitar la presencia inmediata de su padre/madre, tutor/a, defensor/a (Art. 36)
- En todo el proceso los NNoA tienen derecho a ser oídos y a expresar sus opiniones, y que éstas sean tenidas en cuenta (Art. 3)
- Se debe priorizar la protección integral de sus derechos (Art. 33);
- Está prohibida la difusión de su identidad (esto es: cualquier dato que permita su individualización. Art. 5)
- Está prohibido que los NNoA sean interrogados por autoridades policiales, y no se pueden registrar sus antecedentes (Art. 36)

c) VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN A LAS DIVERSIDADES (COLECTIVO LGBTIQ+):

» **TRATO DIGNO** (Ley 26.743 Art. 12): todo el personal policial tiene la obligación de respetar el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo a su identidad de género adoptada, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado a su documento nacional de identidad.

» A su solo requerimiento el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos o privados.

» **TRATO ESCRITO:** El registro se realizará utilizando un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a.

» Se prohíbe la anotación del nombre registral cuando la identidad de género no se condiga con la identidad de género elegida, en cualquier acta o instrumento oficial.

V. ARTICULACIÓN Y DERIVACIÓN

» **Coordinar el abordaje integral de las víctimas** con el Equipo Interdisciplinario de la CMyF o el Servicio Local/Zonal de Protección y Promoción de derechos de NNoA, según corresponda.

» **Remitir la denuncia** a la autoridad jurisdiccional competente (Unidad Funcional de Instrucción; Juzgado de Familia y/o Juzgado de Paz), **con copia a la División Coordinación Zonal de Políticas de Género, a la CMyF y al Servicio Local/-zonal de Protección de Derechos**, para el seguimiento de caso y/o adopción de medidas correspondientes

» **Articular acciones con la Dirección de Políticas de Género municipal**, a fin de garantizar contención y acompañamiento en el proceso de la "Ruta Crítica" y demás medidas accesorias.

» **Se deberá informar a la víctima sobre:**

a. Autoridades que intervendrán en su caso.

b. Posibilidades de:

- Acceder a asistencia psicológica, médica u otros recursos de la comunidad;
- Acceder a asistencia jurídica gratuita (otorgando los datos de Defensorías y Consultorios Jurídicos Gratuitos de la zona);
- **Solicitar medidas de protección:**

  a. Cese de todo acto de perturbación, intimidación y hostilidad por cualquier medio (a través de presencia física o medios orales, escritos, telefónicos u informáticos).

  b. Prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar.

c. Perímetro de exclusión al hogar y otros ámbitos (laboral, estudiantil, etc.)

d. Regulación de alimentos provisorios.

e. Exclusión del hogar de la persona denunciada, en caso de convivencia.

f. Reintegro al hogar si la denunciante se hubiera tenido que retirar producto de la violencia.

g. Restitución de efectos personales, entre otras.

h. Acceder, a través de articulación interministerial, a dispositivo electrónico de protección, como ser por ejemplo el "botón antipánico" o "pulsera electrónica".

VI. MEDIDAS CAUTELARES

» **NOTIFICACIÓN:**

- **Prioridad y celeridad:** las medidas dictadas en marco de Violencia Familiar o de Género, importan un altísimo riesgo para la integridad psicofísica de las víctimas.

- **Se le debe notificar al causante el tenor y significado de las medidas.**

- Además de firma y DNI es importante que se indique claramente la fecha y hora de la notificación.

» **FORMATO:** las medidas pueden ser dispuestas y enviadas en formato papel o digital, en este último caso poseen firma digitalizada de la autoridad competente.

ES IMPORTANTE QUE DESDE LA JEFATURA DE ESTACIÓN / POLICÍA COMUNAL SE DISEÑEN MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA QUE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS EN SU JURISDICCIÓN, CIRCULE HACIA LOS DISTINTOS ELEMENTOS POLICIALES BAJO SU RESPONSABILIDAD. **TODO EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PREVENTIVO Y REACTIVO DEBE ESTAR COORDINADO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS.**

VII. DERECHOS DE LAS VICTIMAS

Además de los consignados en el Art. 83 CPP, el art. 16 de la Ley 26.485 contempla los siguientes derechos y garantías:

- A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;
- A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
- A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;
- A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
- A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los

derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley;

- A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;

- A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;

- A recibir un trato humanizado, y a no ser revictimizadas.

- A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;

- A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;

- A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.